

Permisos, al Comité de Ordenamiento Territorial ni al Municipio de Autónomo de Cabo Rojo, evaluar esa variación y expedir el permiso de variación. Y es obvio que así fuese porque ningún tribunal puede dictar una orden interlocutoria para prohibir a un funcionario público cumplir con un deber concedido por ley, a menos que la ley sea declarada inconstitucional, después de escuchar el parecer del Secretario de Justicia y que una mayoría de los jueces del Tribunal Supremo lo disponga. **Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, Artículo V, Sec. 4 de la Constitución del ELA de Puerto Rico.**

b. Por otro lado, la disposición del **Art. 14.1** sobre el efecto que tiene la presentación de un interdicto es aplicable únicamente a las **“querellas”**. Y la única “querella” que se presentó al Municipio la hizo la parte demandante. (Entrada 1, Anejo 1) Esa “querella” no continuó ni se dictó ninguna resolución por el Municipio de Cabo Rojo. Dice el Artículo textualmente:

*“Indistintamente de haberse presentado una **querella administrativa** ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo la Agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la **querella** y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.”*

c. De manera, que no ha habido violación alguna por parte de los codemandados y mucho menos del Municipio de Cabo Rojo y su Director de Permisos.

d. Es deber de todo abogado exponer a los tribunales el derecho aplicable con corrección y a no inducirlos a error, por lo que es obvio que quien actuó con temeridad es la parte demandante al pretender inducir a error a este Ilustre Foro con interpretaciones erróneas de unas órdenes y de la letra del **Art. 14.1 de la Ley 169-2009**.

e. Lo que les otorga validez y legitimidad a las decisiones judiciales es que se apeguen a la ley, a los precedentes y que hagan un balance justiciero de las controversias para resolver conforme a derecho, tanto en sus variantes sustantivas como procesales. Que actúen con imparcialidad y cuando queden convencidos de que una previa decisión es errónea, puedan reconsiderarla.

POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente se deniegue la solicitud de la parte demandante, con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO: Habiéndose presentado este escrito por el sistema electrónico de SUMAC que da notificación simultánea a las partes se cumple así con la Regla 67 de Procedimiento Civil.

En Mayagüez, Puerto Rico a 12 de febrero de 2026.

f/Lcdo. Gabriel García Maya

RUA 4916; Colegiado Número 6,302

Nenadich 120- Oeste

PO BOX 1389

Mayagüez, Puerto Rico 00681

Teléfonos: 805-0095; 833-6981; 833-2548

Email: garciamayaa@yahoo.com